

0002539-69.2017.8.26.0542

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

Marcelo Rufino da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Marcelo Rufino da Silva, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 14 de outubro de 2017, por volta das 18h25, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002539-69.2017.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002539-69.2017.8.26.0542

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

Marcelo Rufino da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Marcelo Rufino da Silva, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 14 de outubro de 2017, por volta das 18h25, na Rua Gisele, 625, Jardim Santa Mônica, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo 13 eppendorfes de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 12/13), assim como o laudo de constatação (fls. 14/15) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 179/181).

Em 11 de dezembro de 2017 foi concedida ao réu a liberdade provisória com fiança (fl. 98); posteriormente foi-lhe concedida ordem de habeas corpus para dispensar a fiança e determinar a soltura imediata do réu (fls. 114/116).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 169/171). Em 7 de

junho de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 173).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) Marcelo Rufino da Silva foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 14 de outubro de 2017, por volta das 18h25, na Rua Gisele, 625, Jardim Santa Mônica, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo 13 eppendorfes de cocaína, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais militares foram ao local do fato averiguar outra ocorrência, envolvendo som alto. Suspeitaram do réu porque pareceu nervoso e correu. Foram no encalço dele e viram-no arremessar uma sacola para dentro de um quintal. Detido o réu, sob a posse dele os policiais encontraram as drogas acima discriminadas e R\$ 30,00

A existência das drogas foi comprovada pelo Ministério Público porque foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Pela quantidade e pela unicidade de espécie de droga apreendida, caberia ao Ministério Público não apenas comprovar que o réu estava na posse delas, como também que as tinha consigo para traficar. Ocorre que, mesmo diante da pletora de tipos penais no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, ele não se desincumbiu desse ônus. Tanto é assim que o próprio Ministério Público, em alegações finais, requereu a desclassificação do crime para o do artigo 28 da referida lei.

É realmente o que deve ser feito. O réu admitiu que tinha consigo as drogas acima, mas que elas se destinavam ao uso dele. Por se tratar de uma quantidade um pouco maior do que normalmente acontece, ele decidiu correr com medo de que fosse tido como traficante.

Cuida-se de versão versossímil, de tal modo que apenas se houvesse prova concreta em sentido diverso é que se cogitaria de tráfico de drogas. Ocorre que, do depoimento dos policiais, não é possível extrair algo nesse sentido.

O único policial ouvido em juízo ratificou aquilo que os demais tinham dito na fase de investigação, ou seja, que assim que chegaram ao local para averiguar informação de som alto o réu tentou se evadir e jogou uma sacola em um imóvel. Ele foi abordado em seguida e a sacola apreendida. No interior dela havia drogas.

Ora, isso, por si só, não permite que se diga que ele estava traficando, como bem ponderaram as partes em alegações finais. Há dúvida razoável, por isso a presunção de inocência há de prevalecer para que ele não responda por tráfico, mas sim por porte de droga para uso próprio.

Ocorre que, feito isso, a pretensão punitiva prescreveu, como requereu o Ministério Público. É que o prazo de prescrição, à luz do artigo 30 da Lei n. 11.343/06, é de 2 anos, e prazo superior a esse decorreu entre o fato e o recebimento da denúncia. Nem se diga que isso não poderia ser reconhecido neste momento porque, sendo essa a tese da própria acusação, ela é definitiva.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para desclassificar a conduta do réu Marcelo Rufino da Silva, qualificado nos autos, do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 para o artigo 28 do mesmo diploma legal e, por conseguinte, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dele, nos termos do artigo 30 da Lei n. 11.343/06, c/c artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Defiro o pedido de restituição da fiança ao réu. Do mesmo modo procedo com relação ao montante apreendido (fls. 12). Expeça-se o necessário.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

P.R.I.C.

Barueri, 6 de julho de 2022.